荔湾区中南街“4·13”高处坠落重伤事故调查报告

2021年4月13日凌晨0时25分许，广州市荔湾区海南村高岗路高铁桥边天天物流装花场内发生一起装卸工从重型仓栅式货车顶部高处坠落的生产安全事故。事故共造成1人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）等法律法规的规定，受荔湾区人民政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区公安分局、区科工信局、区农水局、区总工会和中南街道办事处等单位迅速成立了荔湾区中南街“4·13”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，依据对事故现场的勘察、事故当事人的问询取证、有关原始资料的调查分析和专家论证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。

事故调查组认定，**荔湾区中南街“4·13”高处坠落重伤事故是一起作业人员违章作业引起的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事人员的基本情况。

1.沈尧林，男，66 岁，浙江省绍兴市人，系赣 DJ2***车辆装载花木的货主，雇用事故伤者周守明等 4 名临时工装卸货物。

2.夏常云，男，28 岁，湖南省张家界市人，系天天物流装花场主要负责人。

3.张豪豪，男，34 岁，江西省吉安市人，系赣 DJ2***号重型仓栅式货车的司机。

4.**黄建兵，**男，52 岁，重庆市江津市人，系沈尧林雇用的临时工（装卸工）。

5.**周守明，**男，54 岁，四川省合江县人，系沈尧林雇用的临时工（装卸工），本次事故伤者。

6.**刘朝华，**男，46 岁，重庆市永兴县人，系沈尧林雇用的临时工（装卸工）。

7.**文桂生，**男，43 岁，湖北省宣恩县人，系沈尧林雇用的临时工（装卸工）。

（二）涉事车辆的情况。

涉事车辆为一辆重型仓栅式货车，车牌号码：赣 DJ2***，所有人：永丰县乾通汽车有限公司，使用性质：货运，注册日期：2021 年 4 月 6 日，外观尺寸:12000×2550×3950mm。

经调查，涉事车辆实际所有人和使用人为张豪豪，张豪豪与永丰县乾通汽车有限公司签订车辆挂靠合同，张豪豪每年交付3680元管理费用。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过。

2021年4月12日19时30分许，花草商人（货主）沈尧林雇用临时工（装卸工）黄建兵、周守明、文桂生、刘朝华等四人，在夏常云经营的天天物流装花场内，将沈尧林当天在海龙村、海中村、海北村等地采购的花草植物，装载至沈尧林向车主张豪豪租用号牌为赣DJ2461的重型仓栅式货车。沈尧林与张豪豪口头约定雇佣张豪豪驾驶赣DJ2***的重型仓栅式货车运输货物至浙江省宁波市，不包含装卸货物。

该项工作从4月12日19时30分许开始，直到4月13日凌晨尚未结束。当货物即将完成装载时，货车上的花木一层层往上搭到车厢顶部，因为高度太高，无法通过场内的简易铁架继续往上搭，四名临时工按照过往装卸操作惯例，将赣DJ2***号货车的车尾厢门呈八字形打开，用绳子将一个场内的铁架子绑在车尾厢门上的扶柄上，作为踏上车厢顶部的跳板，然后在货车两扇车尾厢门的上沿横向架设一块木板用于站立装卸作业。事发时货主沈尧林在车辆左后方约5米的位置，货车司机张豪豪与另一名司机

盖好车辆帆布后，在货车驾驶楼拿洗漱用品准备洗漱，文桂生一人站在位于车尾处搭建的铁架子上（离地面 1.6 米高）搬运货物，刘朝华负责在车下给车顶的黄建兵和周守明传递用于固定花木的木杆，黄建兵与周守明分别站在货车两扇车尾厢门上沿横向架设木板上（离地面 3.25 米高）的左右两侧，使用木杆固定车上的花木。4 月 13 日凌晨 0 时 25 分许，周守明站在货车两扇车尾厢门上沿横向架设的木板右侧上用绳子将一根木杆固定在车辆的栅栏时，因花木固定不牢向外倾倒触及身体，避让不当，失去重心坠落地面，坠落过程中因周守明触碰到身旁的花木，致两棵花木先后伴随周守明坠落地面，其中一棵坠砸在周守明身上，对其造成二次物体打击伤害。

（二）事故现场救援和应急处置情况。

事发后，由赣 DJ2***司机张豪豪拨打 120 急救电话，120 救护车于 0 时 33 分左右到达了事故现场，救护人员进行了简单处理后，将伤者送往广州中医药大学附属第三医院作进一步救治。

区应急管理局、中南街道办事处以及相关部门在接报后也立即赶赴事故现场，部署善后和事故调查工作。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。依据广州中医药大学附属第三医院《出院记录》[①]，以及《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）和《事

[①] **周守明的首次出院诊断为：**1.肺部感染；2 颈部脊髓损伤；3.脊髓完全性瘫痪；4.颈椎多发骨折（C4、C5）； 5.

故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），该起事故造成1人重伤，情况如下:

周守明，男，54岁，四川省合江县人，系沈尧林雇用的临时工（装卸工）。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，截至2021年6月7日，事故造成直接经济损失约50万元（未含后续继续治疗和康复费用）。

（四）善后情况。

经广州中医药大学附属第三医院救治后，周守明于2021年4月16日转到中山大学孙逸仙纪念医院（南院区）继续接受治疗，现仍在住院治疗当中。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

事故调查组通过对事故现场的勘察、事故相关人员的问询取证、有关原始资料的调查分析和专家论证，查实该起事故的直接原因为：**临时工（装卸工）周守明违章作业，在赣DJ2***号重型仓栅式货车车尾厢门上沿架设木板上进行装卸作业，木板离地面**

腰椎内固定后。

高度 3.25 米已属高处作业[①],但其未按规定佩戴符合国家标准的安全带及安全帽[②]进行作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.沈尧林。违章指挥，车辆装载货物已超过 4 米，存在超高装载货物情况[③]；未对作业人员进行安全生产教育培训[④]；未向作业人员提供符合国家标准的安全带及安全帽[⑤]；未采取技术、管理措施及时发现并消除引发事故的安全隐患[⑥]。

2.夏常云。系天天物流装花场主要负责人，未制定安全生产责任制[⑦]，生产经营活动中未与沈尧林签订现场安全管理协议，约定各自的安全管理职责[⑧]；未履行作业现场的安全生产管理职责，未采取技术、管理措施及时发现并消除引发事故的安全隐患[⑨]。

---

① 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）第 3.1 条 在距坠落高度基准面（3.2）2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

② 《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第 4.1.1 条 在距坠落高度基准面 2m 及 2 米以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

③《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条 机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：1. 重型、中型载货汽车，半挂车载物，高度从地面起不得超过 4 米，载运集装箱的车辆不得超过 4.2 米；……

④ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑦ 《道路货物运输及站场管理规定》第三十六条 货运站经营者应当依法加强安全管理，完善安全生产条件，健全和落实安全生产责任制。

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技

（三）事故性质

事故调查组认定，**荔湾区中南街“4·13”高空坠落重伤事故是一起作业人员违章作业引起的一般生产安全责任事故。**

四、对事故有关人员的处理建议

根据事故原因调查，依据有关有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位进行事故认定并提出如下处理意见:

1.沈尧林。未依法履行安全生产管理职责，未督促、检查装载货物过程中的安全生产工作，及时消除生产事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[①]的规定，造成事故发生，**对事故发生负有直接管理责任。**建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[②]的规定，对其给予行政处罚。

2.夏常云。未依法履行安全生产管理职责，未督促、检查天天物流装花场的安全生产工作，及时消除生产事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[③]的规定，造成事故发生，**对事故发生负有管理责任。**建议由区应急管理局依据《中

术、管理措施及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[①] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[②] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之三十的罚款……

[③] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[①]的规定，对其给予行政处罚。

3.周守明。本次事故伤者，没有固定的工作单位，是沈尧林临时聘请的工人，安全意识淡薄，违规作业，**对事故发生负有直接责任。**鉴于其在事故中受到重伤，建议不予追究责任。

五、事故防范与整改措施建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，通过对事故的分析，针对存在的问题，提出以下事故防范与整改措施:

（一）事故责任方要加强生产经营活动中安全管理。

沈尧林、天天物流装花场经营者夏常云要深刻吸取此次事故教训，及时开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，认真学习领会安全生产有关法律法规和政策文件要求；结合事故暴露的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，确保事故教训入脑入心；举一反三、全面深入地开展安全隐患排查治理，针对事故发生的直接原因和深层次原因，深入查找安全隐患，防止事故再次发生；认真对照《安全生产法》《广东省安全生产条例》等有关法律法规、《关于全面落实企业安全生产责任的通知》等政策文件要求，全面自查安全生产主体责任落实情况，凡不符

[①] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之三十的罚款……

合要求的，要立即整改纠正。

天天物流装花场应开展风险分析，确定生产作业中存在的风险、事故隐患及可能发生的事故类型，以“风险告知卡”的形式在场内张贴，履行场地方的安全管理责任；对现场作业人员进行基本安全告知及风险提醒，在醒目的位置设立安全警示标志；应与合作的单位、货主或车方等签订安全管理协议，约定各自的安全管理职责。

（二）强化安全生产监管，遏制事故发生。

相关行业部门应联合属地街道进一步加强此类货物装卸点的安全监管，紧盯问题开展监督检查；加强货物装卸点作业现场的安全隐患排查治理，发现安全隐患立刻要求整改，并做好闭环管理；督促有关责任主体依法履行安全生产职责，加强日常安全管理，逐步建立规范的安全生产台账，消除安全隐患，坚决遏制生产安全事故的发生。

荔湾区中南街“4·13”事故调查组

2021 年 6 月 15 日